Anexa 2

Contract pentru transferuri regulate de sume
din contul unui client persoana juridica

1. Partile conventiei

Banca Transilvania S.A., cu sediul in _____Baia Sprie_____, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/4155/1993, CUI 5022670, numar Registru Bancar - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999, telefon _____0728 625 478_____, e-mail _____calinionescu@example.org_____, prin Sucursala _____Peris SRL_____ cu sediul in _____Vlahita_____ strada _____Soseaua Dumitrescu_____ nr. ____Nr. 796____, inregistrata la Registrul Comertului nr. _____VS4996_____ cod fiscal _____6552065064_____, telefon _____0763 356 342_____, e-mail _____omocanu@example.org_____ reprezentata de _____Emil Tudor_____ director si de _____Anghel Florea_____- director operatiuni

s
i

Societatea Comerciala_____Suciu_____, cu sediul in _____Branesti_____, str. _____Intrarea Tabacu_____, nr. _____Nr. 81____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____VS1436_____, avand codul fiscal _____2767966412_____ reprezentata prin _____Angela Nemeș_____, in calitate de PLATITOR.

2. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract il reprezinta transferul zilnic, saptamanal, lunar sau la o data convenita de catre parti (_____lunar_____), al excedentului fata de suma_____37460.54 RON_____, al sumei de _____906.96 RON_____ sau a soldului contului curent nr. _____RO46ELKS1109304039665673_____ al PLATITORULUI deschis la Banca Transilvania, sucursala _____Baraolt SRL_____ denumit cont initiator, in contul beneficiarului
_____Barbu_____, avand IBAN RO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| deschis la Banca _____First Bank_____, sucursala _____Peris SRL_____ denumit cont primitor.

3. Procedura de lucru

a) La data convenita, Banca Transilvania va transfera suma convenita / soldul contului initiator mentionat de platitor in contul primitor mentionat la punctul 2. Nu vor fi necesare alte instructiuni separate din partea clientului, aceasta conventie reprezentand o autorizare in avans pentru Banca Transilvania.
b) Daca la ora transferului soldul contului initiator este mai mic decat suma convenita a fi transferata, nu se va intreprinde nicio actiune;
c) Daca la ora transferului soldul contului initiator este zero, nu se va intreprinde nici o actiune.
d) Daca la ora transferului soldul contului initiator este negativ, nu se va intreprinde

nici o actiune.

4. Obligatiile Platitorului

4.1. Prin prezentul contract, platitorul mandateaza Banca Transilvania sa efectueze transferul sumei convenite / soldului din contul curent initiator, la termenul convenit in contul curent beneficiar, fara a fi necesare instructiuni suplimentare.
4.2. De asemenea, platitorul este de acord ca Banca Transilvania sa retina in primul rand comisionul datorat pentru transfer si numai apoi sa transfere suma convenita/ soldul ramas.
4.3. Platitorul are obligatia de a notifica in scris Banca cu privire la orice modificare aparuta in statutul sau, in datele sale de identificare, schimbare a reprezentantilor sai legali si restul datelor din prezentul contract, imediat ce respectivele modificari au avut loc.

5. Obligatiile Bancii Transilvania

5.1. Banca Transilvania se obliga sa execute transferul sumei convenite / al soldului fara vreun alt consimtamant din partea Platitorului, in limita sumei existente in contul curent initiator, mai putin comisioanele cuvenite bancii.
5.2. Banca va pune la dispozitia Platitorului extrasul de cont lunar, fara comision. Acesta se va lista pe hartie si se va elibera la cererea expresa a Platitorului.
5.3. Banca va pune la dispozitia Platitorului extrasul de cont si prin intermediul BT 24 sau BT Ultra (dupa caz), gratuit, ca modalitate de informare asupra operatiunilor efectuate de pe contul sau in baza prezentei conventii. Extrasul prin BT Ultra / BT 24 este disponibil la cerere clientului, prin logarea in aceste sisteme. Cerintele tehnice pentru instalarea si utilizarea BT Ultra / BT 24 se gasesc in contractele specifice.

6. Taxe si comisioane

Pentru executarea transferilor convenite in baza rezentului contract, Banca Transilvania va percepe:

[ ] un comision pe transe aferente platii si un comision suplimentar de transfer pentru plati regulate in baza unei conventii, conform Deciziei BT privind taxele si comisioanele, comunicata Platitorului prin mijloacele prevazute de Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii Transilvania, in cazul in care Banca Beneficiarului este alta decat Banca Transilvania;

[ ] un comision de 3.91% pe transfer / un abonament lunar de 134.26 RON, in cazul in care Banca Beneficiarului este chiar Banca Transilvania;

7. Raspunderea partilor

7.1. Platitorul isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea datelor de identificare ale beneficiarului furnizate Bancii (numele si prenumele beneficiarului/ denumirea, codul IBAN, banca unde beneficiarul are deschis contul) si pentru existenta fondurilor suficiente in cont.

7.2. In cazul in care operatiunea care face obiectul prezentului contract nu poate fi executata din culpa Platitorului (date de identificare ale Beneficiarului incorecte, fonduri insuficiente etc.), Platitorul va datora in continuare comisioanele pentru efectuarea transferului.
7.3. Platitorul va anunta Banca in ceea ce priveste o operatiune neautorizata sau executata incorect din culpa bancii in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a luat cunostinta despre efectuarea acelei operatiuni, dar nu mai tarziu de 13 luni de la data debitarii.
7.4. In cazul in care nu exista concordanta intre numele si contul IBAN al beneficiarului indicat de catre Platitor, Banca Transilvania va efectua plata utilizand IBAN-ul indicat.

8. **Date identificare autoritatea de supraveghere:**
BANCA NATIONALA A ROMANIEI – cu sediul in Bucuresti, str. Lipscani nr. 25, sect. 3, cod 030031.

9. **Modificarea contractului:**

9.1. Daca BANCA aduce modificari prezentului contract, pe parcursul derularii acestuia, acestea vor fi notificate Platitorului cu cel putin 30 zile inainte de intrarea in vigoare a acestora. Platitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in mod gratuit inainte de data propusa pentru intrarea in vigoare a modificarilor.
9.2. Neprimirea de catre banca a unui raspuns din partea Platitorului, pana la data propusa pentru intrarea in vigoare a modificarilor contractului, va fi considerata acceptare tacita de catre acesta a noilor conditii contractuale.
9.3. Termenul de 30 de zile nu se va aplica modificarilor contractuale impuse prin aplicarea unor noi prevederi legale, astfel de modificari aplicandu-se in functie de data intrarii in vigoare a reglementarilor respective.
9.4. In cazul primirii din partea Platitorului a unui raspuns de acceptare a modificarii clauzelor contractuale se va incheia un act aditional intre partile contractante.

10. Durata contractului

Prezentul contract se incheie pe un termen nelimitat, incepand cu data semnarii acestuia.

11. Incetarea contractului

11.1. Contractul inceteaza de drept la data inchiderii contului, din cauze autorizate de lege, de Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii Transilvania S.A. sau oricand, cu acordul partilor.
11.2. Platitorul poate denunta unilateral contractul, cu conditia notificarii Bancii in scris, cu cel putin 30 de zile anterior datei solicitate pentru incetarea contractului. Platitorul poate denunta unilateral contractul numai cu indeplinirea prealabila a obligatiei de achitare integrala a tuturor datoriilor sale fata de banca. In acest scop, Platitorul se va prezenta la banca si va completa formularul corespunzator furnizat de banca in acest sens.
11.3. Banca poate denunta unilateral contractul cu conditia notificarii Platitorului in scris, cu cel putin 30 de zile anterior datei solicitate pentru incetare.
11.4. Banca poate cere rezilierea contractului daca Platitorul nu isi indeplineste o obligaţie care este in sarcina sa

11.5. Platitorul poate cere rezilierea contractului daca banca nu incepe prestarea serviciilor (fara sa aiba un motiv justificat) sau nu reia prestarea serviciilor suspendate, in termenul stabilit de reincepere a serviciilor;
11.6. Cererea de reziliere a contractului (notificarea) pentru motivele mentionate la art. 11.4 si 11.5, se va comunica partii contractante, cu cel puţin 15 zile anterior datei solicitate de reziliere. Dacă in termen de 15 zile de la data notificarii partea notificata nu formuleaza obiectiuni asupra motivului de reziliere invocat in notificare astfel incat partile contractante sa initieze rezolvarea amiabila si reluarea contractului, aceasta se considera acceptata si se procedeaza in consecinta.
In cazul in care partenerul de contract nu-si insuseste motivele invocate pentru reziliere si solutionarea amiabila a acestei situatii nu a fost posibila, aceasta disputa devine litigiu care se va solutiona conform prevederilor prezentului contract.
11.8. Banca isi rezerva dreptul de a rezilia contractul, in cel mult 15 zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului ar fi contrara interesului public, precum si in orice moment in care constata nerespectarea prevederilor prezentului contract de catre client.
11.9. In toate cazurile prevazute mai sus, banca are dreptul de a pretinde plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului/ rezilierii acestuia.

12. Comunicari

Toate notificarile si corespondentele intre parti se realizeaza prin mijloacele prevazute in Conditiile Generale de Afaceri.

13. Solutionarea conflictelor si a litigiilor

13.1. Prezentul contract este guvernat de legea romana, fiind in acord si completandu-se de drept cu reglementarile legale in vigoare privind activitatea bancara, regulile cu privire la mandat, orice norma legala ce reglementeaza disciplina financiar-valutara, precum si cu legislatia pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.
13.2. Orice litigiu intre parti va fi solutionat pe cale amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil, de catre instanta competenta in materie din Cluj-Napoca.

14. Dispozitii finale Prezentul contract s-a incheiat azi 2001-04-02 in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Prezentul contract se completeaza cu Conditiile Generale de Afaceri ale Bancii Transilvania. In caz de discrepanta intre prevederile prezentului contract si Conditiile Generale de Afaceri, prevederile prezentului contract prevaleaza.

Banca Transilvania
Director,

Director Operatiuni,

Platitor

Administrator/Imputernicit